

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 09/2026/GAB-SEJUS/MT

Institui os procedimentos para cumprimento e liberação de pessoas privadas de liberdade por meio de alvará de soltura ou desinternação no âmbito do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O **SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA**, o **SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA** e o **SECRETÁRIO ADJUNTO CORREGEDOR-GERAL**, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas, com fundamento no artigo 71, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso; no artigo 26-A da Lei Complementar nº 612, de 28 de janeiro de 2019, inserido pela Lei Complementar nº 799, de 04 de dezembro de 2024; e nos artigos 88 e 89 do Decreto nº 1.581, de 25 de julho de 2025,

CONSIDERANDO o artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal de 1988, que prevê que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade;

CONSIDERANDO o artigo 109 da Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), o qual estabelece que a pessoa privada de liberdade será posta em liberdade, mediante alvará de soltura, se por outro motivo não estiver presa;

CONSIDERANDO o artigo 6º, *caput*, da Resolução nº 417, de 20 de setembro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e as diretrizes dos Provimentos nº 19/2020 e nº 12/2023 da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (CGJ-TJMT), que determinam que o alvará de soltura deve ser emitido por meio do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), remetido à unidade penal via Malote Digital ou Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) e cumprido no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

CONSIDERANDO o artigo 12, inciso IV, da Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019, que define como crime de abuso de autoridade o ato de deixar, sem motivo justo e excepcionalíssimo, de executar o alvará de soltura imediatamente após o recebimento ou de promover a soltura da pessoa privada de liberdade quando esgotado o prazo judicial ou legal;

CONSIDERANDO que a definição de procedimentos claros para o cumprimento de ordens de soltura garante um atendimento célere e eficiente, em estrita observância ao princípio da eficiência previsto no artigo 37, *caput*, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a necessidade de resguardar a segurança jurídica, o Sistema Penitenciário, os servidores públicos e a sociedade, padronizando as competências, conferências e fluxos de liberação.

RESOLVEM:

Art. 1º Instituir o procedimento de recebimento, conferência, competência, prazo de cumprimento e liberação de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) por meio de alvará de soltura ou desinternação no âmbito do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, o qual se regerá na forma desta Instrução Normativa.

Art. 2º O procedimento de que trata esta normativa será realizado diretamente pela unidade penal de custódia da PPL, por intermédio dos servidores lotados no cartório penal ou setor administrativo.

Parágrafo único. Na unidade penal que não dispuser de servidor plantonista no cartório penal, os procedimentos descritos nesta normativa serão de responsabilidade do diretor ou de servidor por ele formalmente designado.

Art. 3º O recebimento de alvará de soltura ou desinternação pela unidade penal dar-se-á exclusivamente via Malote Digital ou pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), este último quando se tratar de processo executivo de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 417/2021 e do Provimento TJMT/CGJ n.º 12/2023.

§ 1º Havendo indisponibilidade técnica justificada dos sistemas mencionados no *caput*, o documento poderá ser recebido via e-mail institucional, enviado diretamente pelo juízo emissor, obrigatoriamente acompanhado de certidão que ateste a inoperância do Malote Digital ou do SEEU, ou por intermédio de oficial de justiça.

§ 2º Fica expressamente vedado o recebimento e o cumprimento de alvará de soltura ou desinternação entregue em mãos por advogado ou enviado por e-mail privado à unidade penal.

§ 3º A remessa direta do alvará de soltura ou desinternação à unidade penal, por via dos sistemas mencionados no *caput*, dispensa a expedição de carta precatória pelo juízo emissor ao juízo da

comarca sede da unidade penal.

§ 4º O diretor da unidade, o cartório penal ou o servidor designado deverão monitorar continuamente o Malote Digital, o SEEU e o e-mail institucional para identificar o recebimento de ordens de soltura, visando à celeridade do cumprimento.

Art. 4º Constatado o recebimento de alvará de soltura ou desinternação de pessoa que não esteja custodiada na respectiva unidade penal, o documento deverá ser imediatamente devolvido ao juízo emissor, com a informação, sempre que possível, do real local de custódia da PPL.

Art. 5º Recebido o alvará de soltura ou desinternação, o responsável pelo cartório penal deverá verificar se o documento foi regularmente expedido no sistema BNMP, mediante consulta de validação no portal público do BNMP 3.0, no link: <https://portalbnmp.cnj.jus.br/#/certidao>, em seguida clique em “Validar Documento” e inserir o número do alvará de soltura e clicar em verificar.

§ 1º Em caso de indisponibilidade momentânea do Sistema BNMP, para a expedição do alvará de soltura ou desinternação, poderá ser aceita a decisão judicial como documento hábil para autorizar a soltura, desde que acompanhada de certidão do juízo emissor que ateste a impossibilidade técnica de expedição no sistema naquele momento, conforme previsto no artigo 4º, § 4º, do Provimento TJMT/CGJ n.º 12/2023.

§ 2º Se o documento não houver sido expedido no sistema BNMP e não se enquadrar na exceção prevista no § 1º, a unidade penal deverá recusar o seu cumprimento e devolvê-lo imediatamente ao juízo emissor para regularização, conforme previsto no artigo 5º, caput, do Provimento TJMT/CGJ n.º 12/2023.

§ 3º Ocorrendo recusa ou demora injustificada do juízo em enviar o alvará expedido pelo BNMP que resulte na dilação do tempo de privação de liberdade da PPL por período superior a 24 (vinte e quatro) horas, o diretor da unidade penal deverá oficializar imediatamente a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso para as providências cabíveis, conforme previsto no artigo 5º, parágrafo único, do Provimento TJMT/CGJ n.º 12/2023.

Art. 6º Recebido e estando o alvará de soltura ou desinternação em conformidade com os artigos 3º e 5º desta instrução normativa, o servidor responsável deverá verificar se o documento expedido no BNMP contém informações sobre mandados de prisão ou internação pendentes e não abrangidos pela ordem de liberação.

Art. 7º Para a salvaguarda da regularidade e integridade do ato de liberação, a unidade penal responsável deverá, obrigatoriamente, antes do efetivo cumprimento do alvará de soltura, de desinternação ou de ordem de liberação correlata, realizar consulta minuciosa e integral aos sistemas oficiais de informações criminais e de mandados de prisão, com o fim de certificar a inexistência de impedimentos legais, restrições judiciais ou ordens de custódia vigentes em desfavor da pessoa privada de liberdade.

§ 1º Caso o documento de liberação certifique a ausência de outros mandados cumpridos e não alcançados, a PPL será colocada imediatamente em liberdade, independentemente de nova verificação em outros sistemas processuais, conforme disposto no artigo 4º, § 3º, do Provimento TJMT/CGJ n.º 12/2023.

§ 2º Havendo dúvida fundada quanto à existência de outros mandados em desfavor da PPL, poderão ser realizadas consultas complementares nos sistemas PJe, SEEU, SIGEPEN ou equivalentes e no prontuário penal da PPL, desde que tais diligências não causem atraso injustificado no cumprimento da ordem.

§ 3º Constatado impedimento legal à soltura, será emitida Certidão Negativa de Cumprimento de Alvará de Soltura, indicando expressamente o número do mandado e o juízo que fundamenta a manutenção da custódia, cientificando-se a PPL mediante recibo e comunicando-se o juízo emissor da ordem de soltura via Malote Digital ou SEEU.

§ 4º Na circunstância de que trata o parágrafo anterior, deverá ser observado o disposto no artigo 2º da Portaria nº 04/2019/SAAP/SESP, realizando-se a comunicação imediata à Defensoria Pública do Estado, ou no primeiro dia útil subsequente, mediante envio da certidão ao e-mail oficial cmprisoas@dp.mt.gov.br, constando obrigatoriamente no campo do assunto: o nome completo da PPL, o juízo ou comarca expedidora, o número do alvará e a numeração única do processo.

§ 5º As consultas complementares eventualmente realizadas deverão ser documentadas, impressas e arquivadas no prontuário penal para fins de rastreabilidade administrativa.

§ 6º Nos casos em que a decisão judicial possuir força de alvará em razão da indisponibilidade do BNMP, adotar-se-á integralmente o procedimento de consulta previsto neste artigo.

Art. 8º Inexistindo impedimentos à soltura, o responsável emitirá o respectivo Termo de Cumprimento de Alvará de Soltura ou Desinternação e colocará a PPL em liberdade, observando estritamente se na ordem de soltura constem medidas cautelares e providências impostas pelo juízo, tais como monitoração eletrônica, coleta de declaração de residência, ou encaminhamento institucional para internação em hospital psiquiátrico, clínicas de recuperação, instituições de abrigo ou congêneres.

§ 1º Tratando-se de soltura condicionada à monitoração eletrônica, a liberação da PPL somente

poderá ocorrer após os trâmites junto à Coordenadoria de Monitoração Eletrônica de Pessoas (CMEP) e a efetiva instalação do equipamento, devendo ser observado o prazo estabelecido no caput do artigo 6º, da Resolução CNJ n.º 417/2021, e as seguintes regras regionais:

- a) nas unidades penais de Cuiabá e Várzea Grande, a PPL será apresentada à Fundação Nova Chance (FUNAC), de segunda-feira a sábado, para instalação do equipamento, conforme previsto na Portaria Conjunta n.º 01/2025/SEJUS/FUNAC/MT, e a instalação ocorrerá na própria unidade penal por equipe da CMEP aos domingos;
- b) nas demais unidades penais do Estado, a instalação do equipamento será realizada pela equipe da própria unidade, em coordenação com a CMEP.

§ 2º Quando a soltura for condicionada à internação em hospital psiquiátrico, clínica de recuperação ou abrigamento institucional, a unidade penal providenciará a condução e a apresentação da PPL à respectiva instituição mediante ofício, acompanhado de cópia da ordem judicial.

§ 3º Sendo o alvará de desinternação condicionado à medida de curatela, a unidade penal deverá proceder contato com o curador nomeado pelo juízo para comparecer a unidade, com a finalidade de acompanhar a liberação da PPL e assinar o termo de responsabilidade.

§ 4º Antes da liberação, proceder-se-á à verificação junto aos setores de segurança, disciplina e serviço social sobre a existência de bens, valores, vestuários ou documentos apreendidos da PPL, e encaminhados a unidade penal, os quais deverão ser restituídos no ato da soltura mediante termo de recebimento discriminando estes e após arquivado em seu prontuário penal.

§ 5º No ato do cumprimento, o servidor confirmará a qualificação completa da PPL (nome, alcunha, filiação, naturalidade, estado civil, data de nascimento, profissão, escolaridade, endereço residencial, dados biométricos, fotografias e sinais característicos) por meio do sistema SIGEPEN, confrontando os dados para garantir a correta identificação do indivíduo e evitar erros na soltura.

§ 6º O servidor colherá a assinatura da PPL em todas as folhas do alvará e termos correlatos; tratando-se de pessoa não alfabetizada, colher-se-á a impressão digital, registrando-se obrigatoriamente o endereço residencial, telefone e e-mail informados.

§ 7º Finalizado o procedimento, a ordem judicial de soltura e o termo de cumprimento devidamente assinado e os documentos que o acompanham serão devolvidos ao juízo emissor via Malote Digital ou SEEU.

§ 8º Realizadas as comunicações, o cartório penal efetuará a baixa do processo, o desligamento da PPL no sistema SIGEPEN, a atualização do mapa de alimentação e o arquivamento definitivo dos atos (documentos) no prontuário penal da PPL.

Art. 9º Nos casos de mandado de prisão temporária ou prisão civil por obrigação alimentícia, vencido o prazo estabelecido pela autoridade judiciária, a PPL deverá ser colocada em liberdade no primeiro horário do dia subsequente ao do vencimento, independentemente de alvará de soltura, desde que inexistam outros impedimentos legais ou comunicação da prorrogação ou conversão em prisão preventiva, em tratando-se de prisão criminal, conforme os termos do artigo 2º, § 7º, da Lei n.º 7.960, de 21 de dezembro de 1989, que “dispõe sobre prisão temporária” e artigo 528, § 3º, da Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015, “Código de Processo Civil”, mediante a expedição do respectivo termo de soltura com o contrarrecibo da PPL neste.

§ 1º No cumprimento do disposto no *caput*, observar-se-á o previsto nos §§ 4º a 7º do artigo 7º desta instrução normativa, servindo o Termo de Cumprimento por Término do Prazo de Prisão como documento de comunicação da soltura da PPL ao juízo emissor da ordem de prisão, a ser remetido via Malote Digital.

§ 2º Para otimização do controle do prazo das prisões tratadas no *caput*, a unidade penal registrará o evento de ingresso no SIGEPEN informando com precisão a natureza da prisão (como prisão temporária) e respectiva data de vencimento, computando-se o dia do cumprimento do mandado no cálculo do prazo, em conformidade com a legislação federal.

§ 3º O registro a que se refere o § 2º deverá ser mantido permanentemente atualizado no SIGEPEN para viabilizar o acompanhamento automatizado das prisões a vencer, das vencíveis no dia e das vencidas na respectiva unidade penal, dispensando-se o controle pela via de planilha manual.

§ 4º Subsidiariamente, as unidades penais manterão controle manual atualizado contendo o número de matrícula, nome da PPL, data de cumprimento do mandado e data de vencimento, classificado de forma cronológica.

Art. 10º Por razões de segurança penitenciária, da sociedade, da própria PPL e servidores, devido à sensibilidade da ação de movimentação de PPL no período noturno, os alvarás de soltura ou desinternação recebidos após as 19h serão cumpridos a partir das 7h do dia seguinte, respeitado o limite regulamentar de 24 (vinte e quatro) horas estabelecido no artigo 6º, caput da Resolução CNJ n.º 417/2021.

§ 1º O cumprimento de alvará de soltura ou desinternação ocorrerá diariamente, inclusive aos finais de semana e feriados.

§ 2º Nas unidades penais que dispuserem de servidor plantonista no cartório penal, as análises de impedimento e as conferências dos alvarás recebidos após as 19h00min deverão ser realizadas

imediatamente pelo plantão, postergando-se os atos de liberação física da PPL, as colheitas de assinaturas e o desligamento nos sistemas para as 07h00min do dia subsequente, nos termos do *caput* deste artigo.

Art. 11. Esta Instrução Normativa e os seus respectivos modelos de documentos padronizados serão disponibilizados integralmente para consulta no sítio eletrônico oficial da Secretaria de Estado de Justiça de Mato Grosso, acessível pelo endereço www.sejus.mt.gov.br, em: Legislação/Administração Penitenciária/Instruções Normativas, no link: <https://www.sejus.mt.gov.br/instrucoes-normativas1>.

Art. 12. Os casos omissos ou excepcionais relativos a aplicação desta Instrução Normativa serão dirimidos pelo Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, observada as suas competências regimentais.

Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Jean Carlos Gonçalves

Secretário Adjunto de Administração Penitenciária

Luiz Henrique Damasceno

Secretário Adjunto Corregedor-Geral

Valter Furtado Filho

Secretário de Estado de Justiça